

[20] [주의2] 사항

1. 제 목 : 용지 임대차계약업무 부적정
2. 조치부서 : ㉠㉠㉠㉠처
3. 관 련 자 : ㉠㉠지역본부 ㉠㉠㉠부 부장대우 행정3급 aaa
(현소속 : ㉠ ㉠ ㉠ ㉠ 실 ㉠㉠㉠부 부장대우 행정3급)
㉠㉠지역본부 ㉠㉠㉠부 대리 행정4급 bbb
㉠㉠지역본부 ㉠㉠사업본부 ㉠㉠부 차장 행정3급 ccc
(현소속 : ㉠㉠지역본부 ㉠㉠㉠PM팀 부장대우 행정3급)
㉠㉠지역본부 ㉠㉠사업본부 ㉠㉠부 과장 행정4급 ddd
(현소속 : ㉠㉠지역본부 ㉠㉠사업본부 ㉠㉠부 과장 행정4급)
㉠㉠지역본부 ㉠㉠사업본부 ㉠㉠부 과장 행정4급 eee
(현소속 : ▼▼▼▼지역본부 ㉠㉠㉠부 차장 행정3급)
㉠㉠지역본부 ㉠㉠사업본부 ㉠㉠부 과장 행정4급 fff
4. 내 용 :

위 관련자 중 aaa은 2016. 2. 23.부터 2018. 1. 24.까지 ㉠㉠지역본부 ㉠㉠㉠부에서 토지공급 및 사후관리업무를 수행하였고, bbb는 2016. 8. 8.부터 감사일 현재까지 ㉠㉠지역본부 ㉠㉠㉠부에서 토지공급 및 사후관리업무를 수행하고 있으며, ccc는 2010. 2. 9.부터 2013. 2. 12.까지, ddd은 2011. 11. 7.부터 2015. 2. 2.까지, eee은 2009. 1. 20.부터 2011. 11. 6.까지 ㉠㉠사업본부 ㉠㉠부에서 토지공급 및 사후관리업무를 수행하였으며, fff은 2018. 1. 25.부터 감사일 현재까지 ㉠㉠사업본부 ㉠㉠부에서 토지공급 및 사후관리업무를 수행하고 있다.

공사는 「용지구정시행세칙」 제35조 및 「용지임대관리지침」에 따라 용지의 일시적 임대를 시행하고 있다.

「용지임대관리지침」 제4조 제2항에 따르면 국가·지방자치단체에 임대하는 경우 수의계약의 방법으로 임대할 수 있으며, 제5조 제4항에 따르면 해당용지를 공익 목적으로 사용하는 경우 임대료를 면제할 수 있다.

또한, 동 지침 제7조에 따르면 임대기간은 최초계약일로부터 3년을 초과할 수 없으며, 예외적으로 국가·지자체에 공익목적으로 임대 시 임대 연장의 필요성이 인정되는 경우 본사 판매주관부서와 협의⁴²⁾하도록 규정하고 있다.

그러나 ○○지역본부에서는 [표 1]과 같이 지자체에 공익 목적으로 임대하는 용지에 대해 그 임대기간이 3년을 초과하였음에도 본사 판매주관부서와 협의 없이 임대차계약을 연장하였다.

[표 1] 본사 판매주관부서 미협의 계약연장 현황

사업지구	확정지번	면적(㎡)	임차인	임차목적	임대기간	최초 임대개시일
▷▷aa	232-3	12,569.3	▷▷시	버스회차지	2017.6.1.~2018.5.31.	2012.7.25.
○○bb2	644-3	2,319.4	○○oo구	주차장	2017.7.15.~2018.7.14.	2012.8.24.
○○cc2	390-3	800	○○xx구	텃밭	2018.5.11.~2019.5.10.	2015.5.11.

자료 : 감사실 자체조사

또한, 동 지침 제7조 제1항에서는 용지의 임대기간은 1년 이내로 하도록 규정하고 있다.

42) 2016. 8. 17. 신설(2016. 8. 22.부터 시행하며 시행일 이후 계약체결(계약체결을 생략하는 경우 내부결재에 따라 방침 승인하는 분부터 적용)

그러나 위 본부에서는 [표 2]와 같이 해당용지의 임대기간을 1년 이내로 설정하지 않고 임대기간을 임대개시일~LH의 반환요청 시까지로 하여 토지사용 승낙(계약체결 생략)하여 감사일 현재까지 최대 7년 이상을 임대하고 있다.

[표 2] 임대기간 설정 없는 용지임대차 현황

사업지구	확정지번	공급용도	사용면적(㎡)	임차인	임차목적	임대기간
○○○**	1002	커뮤니티	1,650	○○○시	공영주차장	2011. 8. ~
	656	동사무소	1,993.5		보건소	2013. 3. ~
	1304-2	소방서	8,283		공영주차장	2011. 4. ~
	1892	동사무소	2,014.8		공영주차장	2014. 4. ~
	953	커뮤니티	5,000		공영주차장	2018.10. ~

자료 : 감사실 자체조사

그 결과, 「용지임대관리지침」상 임대기간을 위배하였으며 임대기간 연장의 필요성 등이 재검토되지 않고 있다.

5. 조치할 사항

○○○○처장은

용지임대 계약업무를 소홀히 한 관련자 aaa, bbb와 ccc, ddd, eee, fff에게 각각 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다(주의2).